Verbale di assemblea straordinaria di Roccabruna Tecnologie S.p.A. del 3 agosto 2026

Repertorio n. 18.442 — Raccolta n. 7.106

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno tre del mese di agosto, in Brescia, Via delle Fucine n. 14, presso la sede sociale, alle ore dieci e quindici minuti.

Innanzi a me dottor Leone Farsetti, notaio in Brescia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brescia, è presente la signora

Ada Vernasca, nata a Brescia il 12 maggio 1969, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società

"Roccabruna Tecnologie S.p.A.", con sede in Brescia, Via delle Fucine n. 14, capitale sociale euro 1.200.000 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 03871220988, REA BS-556210.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta società, riunita in questo giorno, luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per nominali euro 400.000 mediante emissione di n. 400.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, con soprapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, riservato a Selciato Investimenti II S.r.l.; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.
2. Conferimento di poteri per l'esecuzione della deliberazione.

Aderendo alla richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Costituzione dell'assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, la signora Ada Vernasca, la quale constata e dichiara:

che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica certificata a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci in data 17 luglio 2026, e quindi nel rispetto del termine statutario di quindici giorni;

che sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci, portatori complessivamente di n. 1.200.000 azioni ordinarie pari all'intero capitale sociale di euro 1.200.000, e precisamente: Vernasca Holding S.r.l., titolare di n. 720.000 azioni, rappresentata dall'amministratore unico Ada Vernasca; il signor Tullio Marenghi, titolare di n. 300.000 azioni, presente in proprio; il signor Baldassarre Oderzo, titolare di n. 180.000 azioni, presente in proprio;

che del consiglio di amministrazione sono presenti, oltre alla stessa presidente, l'amministratore delegato Tullio Marenghi e il consigliere Bianca Oderzo;

che del collegio sindacale sono presenti il presidente dottor Enrico Sanguinetti e i sindaci effettivi dottoressa Paola Rivetti e dottor Carlo Bosisio;

che, su invito della presidente e senza opposizione di alcuno, assiste ai lavori il signor Marco Ghisolfi, amministratore unico di Selciato Investimenti II S.r.l.;

che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e che le deleghe, verificate e regolari, restano acquisite agli atti della società;

che la relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'art. 2441, comma 6, del codice civile è stata comunicata al collegio sindacale in data 30 giugno 2026; il parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione, reso il 14 luglio 2026, e la relazione sono stati depositati presso la sede sociale il 17 luglio 2026, unitamente alla proposta di deliberazione, e vi sono rimasti fino alla data odierna; copia della relazione e del parere è stata consegnata ai soci che ne hanno fatto richiesta.

La presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in sede straordinaria e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Svolgimento

Passando alla trattazione del primo punto, la presidente espone che il consiglio di amministrazione, nella riunione del 26 giugno 2026, ha approvato un piano di sviluppo triennale della linea sensori per l'automazione di processo, che richiede risorse patrimoniali aggiuntive per circa un milione di euro, e ha altresì approvato la proposta di aumento da sottoporre all'assemblea, la relazione illustrativa prevista dall'art. 2441, comma 6, del codice civile e la convocazione dell'assemblea straordinaria; a tale scopo sono intercorse trattative con Selciato Investimenti II S.r.l., società di investimento con sede in Milano, Via Fatebenefratelli n. 10, codice fiscale 11842330968, la quale ha manifestato la disponibilità a entrare nel capitale con una partecipazione di minoranza, apportando anche relazioni commerciali nel settore dell'impiantistica industriale nel quale già opera attraverso società partecipate.

La presidente ricorda che la relazione degli amministratori illustra le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, individuate nell'interesse della società a ottenere in tempi brevi l'ingresso di un investitore industriale qualificato, in grado di sostenere il piano e di ampliare gli sbocchi commerciali, risultato non conseguibile attraverso un'offerta in opzione ai soci attuali; illustra inoltre i parametri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, pari a euro 2,50 per azione, di cui euro 1 a titolo di valore nominale ed euro 1,50 a titolo di soprapprezzo, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, approvato dall'assemblea il 27 aprile 2026, e dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2026, tenuto conto dell'andamento dell'ultimo triennio e delle prospettive reddituali del piano. Il collegio sindacale, per bocca del suo presidente, conferma il parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione, già depositato.

La presidente dà atto che le azioni in circolazione risultano interamente liberate, come risulta dal libro dei soci e dalla situazione del capitale al 30 giugno 2026 predisposta dalla Direzione affari societari (doc. AS/2026/031), che non espone crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

Il socio Baldassarre Oderzo chiede se il termine finale di sottoscrizione consenta all'investitore un margine sufficiente e se, in caso di mancata sottoscrizione entro il termine, i soci attuali possano subentrare. La presidente risponde che il termine è stato concordato con l'investitore, che ha già completato le proprie verifiche, e che l'aumento è proposto come inscindibile e riservato, per cui, in mancanza di sottoscrizione integrale entro il termine, l'aumento resterebbe privo di effetto senza possibilità di sottoscrizione da parte di altri soggetti. Il signor Ghisolfi, su invito della presidente, conferma l'intenzione di Selciato Investimenti II S.r.l. di sottoscrivere l'intero aumento entro il termine proposto, precisando che il versamento sarà eseguito mediante bonifico su conto dedicato indicato dalla società.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente pone in votazione la seguente proposta.

Deliberazione sul primo punto

L'assemblea straordinaria di Roccabruna Tecnologie S.p.A.,

udita l'esposizione della presidente;

vista la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile e il parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione;

preso atto che il capitale sociale attualmente sottoscritto, pari a euro 1.200.000, risulta interamente versato;

delibera

a) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, da euro 1.200.000 a euro 1.600.000, e così per nominali euro 400.000 (quattrocentomila), mediante emissione di n. 400.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, al prezzo di emissione di euro 2,50 per azione, di cui euro 1,50 a titolo di soprapprezzo, e quindi con un soprapprezzo complessivo di euro 600.000 (seicentomila), per un controvalore complessivo dell'operazione di euro 1.000.000 (unmilione);

b) di escludere il diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per le ragioni esposte nella relazione degli amministratori, e di riservare integralmente la sottoscrizione delle n. 400.000 azioni di nuova emissione a Selciato Investimenti II S.r.l., con sede in Milano, codice fiscale 11842330968;

c) di stabilire che la sottoscrizione dovrà avvenire, a pena di inefficacia dell'aumento, entro il termine finale del 31 agosto 2026, mediante dichiarazione scritta di sottoscrizione indirizzata alla società, e che il versamento dell'intero prezzo di emissione, comprensivo di nominale e soprapprezzo, dovrà essere eseguito contestualmente alla sottoscrizione e comunque entro il medesimo termine, mediante bonifico sul conto corrente dedicato che la società indicherà al sottoscrittore;

d) di stabilire che, trattandosi di aumento inscindibile, l'aumento non avrà effetto se entro il termine del 31 agosto 2026 non risulterà integralmente sottoscritto e che, in tale ipotesi, le somme eventualmente versate saranno restituite senza interessi;

e) di modificare conseguentemente l'articolo 5, primo comma, dello statuto sociale, con effetto dall'esecuzione dell'aumento, nel testo seguente: "Il capitale sociale sottoscritto è pari a euro 1.600.000 (unmilioneseicentomila), diviso in n. 1.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna", fermo il restante testo dell'articolo;

f) di dare atto che il testo dello statuto sociale sarà coordinato con la modifica di cui alla lettera e) dopo l'esecuzione dell'aumento e depositato nei modi di legge.

La proposta, messa ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità dei presenti, e quindi con il voto favorevole di n. 1.200.000 azioni pari all'intero capitale sociale, nessun contrario e nessun astenuto. La presidente proclama il risultato.

Deliberazione sul secondo punto

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno, la presidente propone di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso alla presidente e all'amministratore delegato anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla deliberazione assunta, ivi compresi i poteri di raccogliere la sottoscrizione, di indicare al sottoscrittore il conto dedicato per il versamento, di accertare l'avvenuta sottoscrizione e l'avvenuto versamento, di provvedere ai depositi e alle iscrizioni presso il Registro delle Imprese conseguenti alla deliberazione e alla sua esecuzione, nonché di apportare al presente verbale e allo statuto le modifiche, soppressioni e integrazioni di carattere formale eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di iscrizione.

L'assemblea approva all'unanimità.

Chiusura

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e venti minuti.

Si allega al presente verbale, sotto la lettera "A", lo statuto sociale nel testo vigente alla data odierna; il testo coordinato con la modifica di cui alla lettera e) sarà depositato in dipendenza dell'esecuzione dell'aumento. La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me su due fogli per pagine sette e fin qui dell'ottava, e ne ho dato lettura alla comparente che, da me interpellata, lo approva e con me lo sottoscrive alle ore undici e trenta.

Firmato: Ada Vernasca

Firmato: Leone Farsetti, notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005, che si rilascia per uso Registro Imprese e per uso della società. Brescia, 4 agosto 2026. Il notaio Leone Farsetti (firmato digitalmente).